

Razón : Sra. juez , doy cuenta a Ud. con los 02 escritos que anteceden presentados por la parte demandante , en la fecha debido a las recargadas labores de la secretaría en incremento de la carga procesal . Se verifica de la página web de SUNARP que no existe a la fecha cambio de titular registral de los inmuebles dados en garantía en autos . Sírvese disponer lo conveniente .
Chiclayo, 25 de marzo del 2026 .

3° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL

EXPEDIENTE : 01510-2024-0-1706-JR-CO-03

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : GUEVARA JIMENEZ HELLEN ELIZABETH
ESPECIALISTA : ZUMARAN CRUZADO JOSE LUIS
DEMANDADO : INVERSIONES BESA S.A.C
VELASQUEZ PEÑA, EZEQUIEL
RODRIGUEZ BONILLA, JESSICA PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO BBVA PERU

RESOLUCIÓN NRO. SEIS

Chiclayo, 25 de marzo del año 2026

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con la razón que antecede :

Téngase presente . Proveyendo los escritos que anteceden presentados por la parte demandante solicitando el remate electrónico de los inmuebles , arancel judicial por remate judicial, dos certificados de cargas y gravámenes que adjuntan, los mismos que se agregan a los autos y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante resolución número dos – auto final – de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinticuatro, (corregido por la resolución número tres de fecha tres de junio del dos mil veinticinco) , se ordenó llevar adelante la ejecución forzada solicitada por el **BANCO BBVA PERU**, siendo que el auto final ha sido declarado **consentido** por resolución número cinco de fecha 21 de agosto del año 2025 .

SEGUNDO: El artículo 731 del Código Procesal Civil, establece *“aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el juez convocará a remate. Judicial electrónico – REMAJU – (...). En los demás casos, el remate público es realizado por **Martillero Público hábil.** (...).”*

TERCERO: Así mismo, el artículo 14° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS-Reglamento de la ley N°30229, sobre la oposición al remate electrónico establece *“son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes: Que, en la circunscripción judicial donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REMAJU; o Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas para acceder al REMAJU, lo cual debe de ser advertido por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y comunicaciones”*.

CUARTO: Por lo que, atendiendo al estado del proceso, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate electrónico judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, corresponde llevar a cabo el remate electrónico;

QUINTO: Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que en caso de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REMAJU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia del remate electrónico, advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado solo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, la segunda y tercera convocatoria son automáticas. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial, y siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por tales consideraciones, **SE RESUELVE:**

[1]. CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REMAJU, a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** de los siguientes inmuebles:

- **INMUEBLE No 01** : **Manzana K, sector Arbolsol, alto/valle chancay/ predio el Chilcal**, distrito de MÓRROPE, provincia y departamento de Lambayeque, Inscrito en Partida Electrónica N°11319069 del Registro de Predios de la Zona Registral No II – sede Chiclayo – Oficina Registral de Chiclayo .

[2] En caso de declararse desierto la primera convocatoria, **CONVOQUESE** en forma **AUTOMATICA** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REMAJU, el SEGUNDO REMATE ELECTRONICO y posteriormente el TERCER REMATE ELECTRONICO de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REMAJU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, teniendo en cuenta los términos que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN:

Manzana K, sector Arbolsol, alto/valle chancay/ predio el Chilcal, distrito de MÓRROPE, provincia y departamento de Lambayeque, Inscrito en Partida Electrónica N°11319069 del Registro de Predios de la Zona Registral No II – sede Chiclayo – Oficina Registral de Chiclayo .

CARGAS Y GRAVAMENES:

i) **Asiento N° 00005** de la Partida Electrónica N° **11319069** : **Inscripción de Hipoteca** a favor de BANCO BBVA PERU hasta por la suma de **S/84,000.00**. Así consta en la escritura pública No 794 de fecha 26-03-2022 otorgada ante Notario Público Henry Macedo Villanueva encargado del despacho notarial del Dr Carlos Caballero Burgos de la ciudad de Chiclayo.

ii) **TASACION ACTUALIZADA:** Tasación comercial: **US\$21,221.70**

a. EN PRIMERA CONVOCATORIA; La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, es decir ascendente a **US\$14,147.8**

b. EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de en la convocatoria anterior, es decir asciende a **US\$12,025.63**.

c. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, es decir asciende a **US\$10,221.79**

- INMUEBLE No 02 : Mz 58, Lote 14, Dpto 103-B, Edif.Pis/Ref.2do. Dpt. Distrito, provincia y Departamento de Lambayeque, inscrito en la partida electrónica No P10119565 del Registro de propiedad Inmueble de la Zona Registral No II- Sede Chiclayo.

DESCRIPCIÓN: Mz 58, Lote 14, Dpto 103-B, Edif.Pis/Ref.2do. Dpt. Distrito, provincia y Departamento de Lambayeque, inscrito en la partida electrónica No P10119565 del Registro de propiedad Inmueble de la Zona Registral No II- Sede Chiclayo.

CARGAS Y GRAVAMENES:

Asiento N° 00009 de la Partida Electrónica N° **P10119565** : **Inscripción de Hipoteca** a favor de BANCO BBVA PERU hasta por la suma de **S/200,000.00** .Así consta en la escritura pública No 793 de fecha 26-03-2022 otorgada ante Notario Público Henry Macedo Villanueva

TASACION ACTUALIZADA :

Tasación comercial : US\$47,629.40

- a. EN PRIMERA CONVOCATORIA;** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, es decir ascendente a **US\$31,752.93**
- b. EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de en la convocatoria anterior, es decir asciende a **US\$. 26,989.99**
- c. TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, es decir asciende a **US\$ 22,941.49 .**

(3)OBLAJE: Los postores deberán cumplir lo siguiente: i) Las personas interesadas podrán participar de las sesiones de remates virtuales, previo registro en el portal web del Sistema de Remates Virtuales - REMAJU en: <https://remaju.pj.gob.pe/remaju> ii) Deberán cancelar el 10% de la tasación del inmueble sub litis mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo diecisiete del Reglamento de la Ley N° 30229; y iii) Adjuntar el arancel judicial correspondiente consignando el número de expediente del juzgado y documento nacional de identidad.

El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en la fecha programada en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229

(4) PUBLICACION: PROCEDASE a la PUBLICACIÓN de los avisos de convocatoria a remate EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL de acuerdo al artículo quince de La Ley N° 30229 y su reglamento, y FIJESE los avisos de remate en el local del juzgado, así como también en el inmueble sub litis, DEBIENDO comisionarse la publicación del aviso de remate en el inmueble al responsable del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

[5] Vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo catorce punto dos de la Ley N° 30229, el Especialista Legal de la causa publicará en el aplicativo REMAJU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo quince de la ley referida, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con fecha programada para el acto de remate electrónico. La publicación tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado en la presente resolución.

[6] Atendiendo a la razón dada por el secretario del proceso y la verificación efectuada en la página web de SUNARP respecto de que no existe cambio de titular registral de los inmuebles dados en garantía .

(7) Al Escrito de Fecha 10-03-2026 : Téngase por apersonado al proceso a los recurrentes en representación del Banco ejecutante , asimismo **téngase por variada su casilla electrónica a la No 39973** , casilla postal No 386 , correo electrónico que precisa , y finalmente por indicado su número de teléfono . Agréguese a los autos , las documentales adjuntas .

(8) NOTIFÍQUESE conforme a ley.

